

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דן אילוז

פ/25/3588

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – בחירה מבין נותני השירותים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 23 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹, בסעיף 23, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), חבר בקופת חולים זכאי לבחור נותן שירותים עבור עצמו ועבור ילדו מבין כלל נותני השירותים בקופה או מטעמה, בתחומי כירורגית הלב, נוירוכירורגיה ואונקולוגיה."

דברי הסבר

במצב המשפטי הקיים כיום בישראל מערכת הבריאות אינה מאפשרת לחולה לבחור את הרופא המטפל או המנתח במערכת הציבורית. סעיף 23(ב) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, ותקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרי בחירה בין נותני שירותים), התשס"ה–2005, קובעים כי קופת החולים קובעת את השירותים העומדים לרשות מבוטחיה, והדבר נעשה, בדרך כלל, תוך זיקה למקום מגורי המבוטח או על פי הסדרים כספיים בין הקופה לבתי החולים השונים.

בעוד שבמרבית תחומי הרפואה הראשונית והשניונית במדינה מצויה רמת המיומנות המקצועית הטובה בפריסה ארצית שווה, בתחומי כירורגית הלב, הנוירוכירורגיה והאונקולוגיה קיימים פערי מיומנויות ניכרים ומשמעותיים בין מוסדות הרפואה השונים ברחבי הארץ. בכל אחד משלושה תחומים אלה מצויים החולים במצוקה קשה עקב סכנה ממשית לחייהם ומנועים כיום מלבחור לעצמם את המרכז הרפואי הציבורי בו יזכו, לפי חוות דעת של אנשי מקצוע בתחום, לטיפול רפואי בעל איכויות מוכחות טובות יותר מאלו להן יזכו במוסד הציבורי האחר אליו הם מופנים על ידי קופת החולים בה הם מבוטחים. מצב זה מכניס את החולים ובני משפחותיהם דווקא בשעתם הקשה למאבק מול קופות החולים על הזכות לבחור במוסד הרפואי הציבורי המיטבי שהומלץ להם, מאבק המוכרע לעתים קרובות לפי מידת נחישותו של החולה ויוצר חוסר שוויוניות בין אזרחי המדינה.

לאור זאת, מוצע לחייב את קופות החולים לאפשר לחולים לבחור את נותני השירותים בשלושה תחומים אלה לפי שיקול דעתם של החולים.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת מירי מרים רגב (פ/19/1267).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/20/4181 ; פ/24/625) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/25/1794) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין (פ/25/3041). הצעת החוק זהה לפ/24/625 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ז' בתמוז התשפ"ג (26.06.2023)